



P U T U S A N

Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ONGKI ALEXSANDRO NUBATONIS alias ONGKI;**

Tempat Lahir : Baucau;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/9 April 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 011, RW 003, Kelurahan Fatukoa,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Subsidaair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 186 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Kupang tanggal 4 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" melanggar dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
10 (sepuluh) lembar *prinout* percakapan WhatsApp Saudara ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS dengan Saudari Joyce yang di *screenshot* dari *handphone* Realme warna hitam, 1 (satu) lembar hasil *screenshot* dari *handphone* Realme warna hitam bukti transfer pada tanggal 22 November 2024 Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181000191904 atas nama ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS, 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat Lion Air JT-693 JT 973 tanggal 22 November 2024 Kupang tujuan Surabaya, Surabaya Batam atas nama penumpang Nyonya Irza Nira Wati Loasana (dimusnahkan), serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 warna hitam (dirampas Negara) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam dalam keadaan rusak dan layar mengalami pecah berupa retakan (dikembalikan kepada Korban);
4. Menetapkan agar Terdakwa ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kpg tanggal 8 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar *prinout* percakapan WhatsApp Saudara ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS dengan Saudari Joyce yang di *screenshot* dari *handphone* Realme warna hitam;
 - 1 (satu) lembar hasil *screenshot* dari *handphone* Realme warna hitam bukti transfer pada tanggal 22 November 2024 Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181000191904 atas nama ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS;
 - 1 (satu) lembar *print out* tiket pesawat Lion Air JT-693 JT 973 tanggal 22 November 2024 Kupang tujuan Surabaya, Surabaya Batam atas nama penumpang Nyonya Irza Nira Wati Loasana;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam dalam keadaan rusak dan layar mengalami pecah berupa retakan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 127/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 5 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kpg tanggal 8 September 2025, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ONGKI ALEXSANDRO NUBATONIS alias ONGKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1 10 (sepuluh) lembar *prinout* percakapan WhatsApp Saudara ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS dengan Saudari Joyce yang di *screenshot* dari *handphone* Realme warna hitam;
 - 5.2 1 (satu) lembar hasil *screenshot* dari *handphone* Realme warna hitam bukti transfer pada tanggal 22 November 2024 Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181000191904 atas nama ONGKI ALEXANDRO NUBATONIS;
 - 5.3 1 (satu) lembar print out tiket pesawat Lion Air JT-693 JT 973 tanggal 22 November 2024 Kupang tujuan Surabaya, Surabaya Batam atas nama penumpang Nyonya Irza Nira Wati Loasana;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.4 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 8 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 5.5 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam dalam keadaan rusak dan layar mengalami pecah berupa retakan;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid/2025/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2025, Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Kupang dengan Surat Pengantar Nomor WP.22.PAS.14.PK.01.05-2090 tanggal 7 November 2025, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2025 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui e-Berpadu pada tanggal 6 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dicabut dan diganti dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan ketentuan lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tetap berlaku, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah ancaman pidana, dan diatur jika pidana penjara dan/atau pidana denda. Adapun ketentuan Pasal 186 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang masih tetap berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya keberatan dengan penerapan hukum *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, oleh karena Terdakwa hanya menghubungkan korban karena Joyce memang membutuhkan tenaga kerja untuk disalurkan ke Batam, sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah. Selain itu terjadi disparitas putusan dalam perkara atas nama Deddy Wijaya (pemilik Perusahaan) dengan perkara Terdakwa, dimana Terdakwa dihukum lebih berat;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum di persidangan pada pokoknya yaitu Terdakwa memposting di Facebook untuk mencari wanita yang bersedia bekerja di Batam dengan gaji sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga direspon oleh Saksi Korban selanjutnya Korban dan Terdakwa bertemu untuk dilakukan interview oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban berumur 19 (sembilan belas) tahun namun masih duduk dibangku SLTA dan tinggal di Amarasi, Kabupaten Kupang, namun Korban tidak betah tinggal dengan orang tuanya dan hanya ingin untuk mau bekerja, dan Korban tergiur dengan besarnya gaji yang besar sehingga langsung menerima tawaran tersebut;
- Bahwa setelah Korban bersedia bekerja di Batam, Terdakwa menghubungi Saksi Joyce untuk dilakukan interview via *videocall* dan setelah itu Saksi Joyce membeli tiket berdasarkan KTP yang dikirim oleh Terdakwa via pesan WhatsApp;
- Bahwa sebelum bekerja Korban ditraining terlebih dahulu di rumah Saksi Joyce selama 3 (tiga) minggu, setelah itu mulai bekerja pada Ibu Novita akan tetapi Korban ternyata tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa merekrut orang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi ke pemilik PT Jasa Bakti Agung Perusahaan yang bekerja untuk merekrut dan menyalurkan tenaga kerja;
- Bahwa PT Jasa Bakti Agung telah mendapat Perizinan Berusaha Berbasis Mikro dengan nomor induk berusaha 1408240046763 dari Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2024 dan telah dikeluarkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Jasa Bakti Agung oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0059544.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024 dan telah ada Akta Notaris terkait pendirian Perseroan Terbatas PT Jasa Bakti Agung pada tanggal 2 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT Jaya Bakti Agung, Terdakwa hanya diminta oleh Mersi Bano untuk membantu mencari orang untuk kemudian diinterview oleh karyawan/pekerja pada PT Jaya Bakti Agung dan dari jasa Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa melakukan perekrutan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang (korban) sehingga sudah tepat jika perbuatan Terdakwa memenuhi semua

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Namun demikian *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana peran Terdakwa hanya merekrut dan keuntungan yang diperoleh relatif sedikit, serta memperhatikan pula perkara yang terkait dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana mengubah bentuk pemidanaan dalam 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bentuknya kumulatif/alternatif sehingga terdapat pilihan bagi hakim dalam penerapannya. Berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa menerapkan pidana denda, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 127/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 5 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kpg tanggal 8 September 2025 harus diperbaiki mengenai pemidanaan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ONGKI ALEXSANDRO NUBATONIS alias ONGKI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 127/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 5 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kpg tanggal 8 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2028 K/Pid.Sus/2026